

WQ Auftragssteuerung und -Koordination

Wahlqualifikation rund um Auftragsabwicklung, Kaufvertrag, Kaufvertragsstörungen, Eigentumsvorbehalt und AGB.

Überblick und Auftragsablauf

Diese WQ dreht sich um den kompletten **Auftragsabwicklungsprozess** und das dazugehörige Vertragsrecht. Typische Fachaufgaben: Angebot erstellen und nachfassen, Auftrag im System erfassen, Reklamation bearbeiten, Rechnung prüfen.

Auftragsablauf (chronologisch): Anfrage → Beratung → interne Klärung → Kalkulation → Angebot → Vereinbarung → Auftragsbearbeitung/Lieferung → Rechnung → After-Sales → Cross-Selling.

Merke: Ordne deine Fachaufgabe im Gespräch immer in diesen Gesamtprozess ein – so zeigst du Überblick.

Der Kaufvertrag entsteht

- Nimmt der Kunde das Angebot an, entsteht ein **Kaufvertrag nach § 433 BGB** – durch **zwei übereinstimmende Willenserklärungen** (Antrag + Annahme).
- Pflichten: Verkäufer übergibt Ware und verschafft Eigentum; Käufer zahlt und nimmt ab.
- **Auftragserfassung:** im DV-System anlegen, Kundendaten, Auftragsnummer, bei Neukunden **Bonitätsprüfung**.

Dialog-Beispiel:

Prüfer: "Nach welchem Paragraphen entsteht der Kaufvertrag?" **Du:** "Nach § 433 BGB – durch Antrag und Annahme, also zwei übereinstimmende Willenserklärungen."

Merke: Kein Vertrag ohne zwei übereinstimmende Willenserklärungen.

Störungen der Vertragserfüllung

Störung	Wer?	Rechte der Gegenseite
Lieferverzug	Lieferer hält Termin nicht ein	Nachfrist setzen, dann Rücktritt oder Schadenersatz
Annahmeverzug	Käufer nimmt Ware nicht an	auf Abnahme bestehen oder Selbsthilfeverkauf
Zahlungsverzug	Käufer zahlt nicht	mahnen, Frist, Schadenersatz, Mahnverfahren

Mängel: **Sachmangel** = Menge/Art fehlerhaft (z. B. 80 statt 100 Stück); **Rechtsmangel** = z. B. gestohlene Ware.

Merke (LAZ): Liefer-, Annahme-, Zahlungsverzug – erst die Art bestimmen, dann die Rechte ableiten.

Zahlungsverzug in der Praxis

Mini-Fall:

Prüfer: "Ein Kunde zahlt trotz Mahnung nicht – wie gehen Sie vor?" **Du:** "Ich prüfe zuerst, ob die Rechnung korrekt und fällig ist. Dann mahne ich mit Fristsetzung. Bleibt die Zahlung aus, folgt das **gerichtliche Mahnverfahren** oder Schadenersatz. Bei Neukunden hätte eine Bonitätsprüfung das Risiko schon vorher gesenkt."

Merke: Immer erst prüfen, dann mahnen, dann eskalieren – nie umgekehrt.

Eigentumsvorbehalt (Besitz vs. Eigentum)

- Das Eigentum geht erst mit **vollständiger Zahlung** über; der Käufer darf die Sache aber schon **nutzen (Besitz)**.
- Formen: **einfacher**, **verlängerter** (Weiterverkauf erlaubt, Forderung wird abgetreten), **Verarbeitungsvorbehalt**.

Dialog-Beispiel:

Prüfer: "Sie mieten einen Firmenwagen – wer ist Besitzer, wer Eigentümer?" **Du:** "Ich bin Besitzer, weil ich ihn nutze. Eigentümer bleibt die Vermietung. Genauso beim Eigentumsvorbehalt: nutzen ja, Eigentum erst nach voller Zahlung."

Merke: Erst zahlen, dann Eigentum – Besitz (Nutzung) gibt es schon vorher.

AGB – wann sie gelten

- **AGB** = vorformulierte Vertragsbedingungen für eine Vielzahl von Verträgen.
- **Unwirksam**, wenn eine **Individualabrede** entgegensteht (persönliche Absprache geht vor) oder wenn sie überraschend/intransparent sind.

Formulierungshilfe:

"Unsere AGB gelten, solange sie klar und transparent sind. Haben wir mit dem Kunden aber etwas anderes **einzelvereinbart**, geht diese Individualabrede den AGB vor."

Merke: Individualabrede schlägt AGB – immer.

Eselsbrücken

- *****"Erst zahlen, dann besitzen wird Eigentum"***:** Beim Eigentumsvorbehalt darf der Käufer die Ware nutzen (Besitz), Eigentum kommt erst mit voller Zahlung.
- ****LAZ**** – Liefer-, Annahme-, Zahlungsverzug: die drei klassischen Kaufvertragsstörungen.
- *****"Antrag + Annahme = Vertrag"***:** Zwei übereinstimmende Willenserklärungen lassen den Kaufvertrag (§ 433 BGB) entstehen.

✅ Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Nach welchem Paragraphen entsteht der Kaufvertrag bei Auftragsannahme?
- ☐ Was unterscheidet Sachmangel von Rechtsmangel?
- ☐ Wann geht beim Eigentumsvorbehalt das Eigentum über?
- ☐ Wann werden AGB unwirksam?
- ☐ Welche Pflichten haben Verkäufer und Käufer aus § 433 BGB?
- ☐ Wie gehst du vor, wenn ein Kunde trotz Mahnung nicht zahlt?

📝 Meine Notizen

🎬 Video & 🎧 Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Mündliche Prüfung → Unterricht